

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn

ZARINA BINTI MOHAMED TAJUDEEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Panel), YA Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), Pada 18hb. Januari 2019 Bersamaan 12 Jamadilawal 1440H]

Kes Mal No. : 10000-0041-0058-2018

[Dalam Perkara : Kes Mal Permohonan Interlokutari Bantahan Awal berkaitan seksyen 139(8) dan 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

]

Peguam Pemohon: Munirah binti Aminuddin dari Bahagian Undang-undang MAIS

Peguam Responden : Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon untuk mendapatkan suatu perintah supaya :-

- i. Mahkamah membenarkan Permohonan Pemohon**
- ii. Mahkamah mengenyepikan atau membatalkan Kes Rayuan Mal No. :10000-043-0065-2017 yang bertarikh 14 Februari 2017 yang telah difailkan oleh Responden kerana kegagalan Responden menyampaikan Notis Rayuan kepada Pemohon sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.**
- iii. Mahkamah yang mulia ini memerintahkan agar Responden membayar kos keseluruhan tindakan ini kepada Pemohon; dan**

- iv. Lain-lain perintah atau relif selanjutnya yang dianggap suai manfaat dan adil oleh Mahkamah yang mulia ini.

[2] Bantahan Awal ini dibuat oleh Pemohon supaya menolak dan mengenepikan Notis Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 0000-043-0065-2017 bertarikh 14 Februari 2017 atas kes rayuan pihak Responden atas 3 alasan seperti berikut:-

- i. Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden telah diserahkan kepada Pemohon melebihi tempoh yang dihadkan bagi penyampaian Notis Rayuan menurut subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu melebihi tempoh 14 hari daripada tarikh penghakiman saman no: 10300-043-0283-2012 yang diputuskan pada 21/6/2017.
- ii. Responden tidak mendapat kebenaran melanjutkan tempoh masa menyampaikan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sehingga ke tarikh permohonan ini difailkan oleh Pemohon.
- iii. Kegagalan Responden mematuhi kehendak subseksyen 138(8) ETMNS 2003 tersebut telah memprejudiskan hak dan kepentingan Pemohon untuk memfailkan Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyampaian Notis Rayuan tersebut menurut seksyen 140 ETMNS 2003 dan proses-proses selanjutnya.

Fakta Kes

[3] Dalam kes di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes Saman No : 10300-043-0283-2012, Mahkamah pada 21/6/2017 telah menolak permohonan Responden untuk mengisytiharkan bahawa Responden bukan lagi orang Islam.

[4] Responden tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan melalui kes rayuan no : 10000-043-0065-2017 pada hari yang sama. Walau bagaimanapun, Responden telah gagal menyerahkan Notis Rayuan

dalam tempoh sama 14 hari selepas pemfailan Notis Rayuan. Akibat dari kegagalan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan bantahan awal ini pada 8/5/2018.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Kami dengan hormatnya merujuk kepada peruntukkan yang dirujuk oleh pihak Responden, iaitu subseksyen 139 (8) Enakmen Tatacara Mal 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut:-

“Notis Rayuan hendaklah disampaikan oleh Perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada peguam syarie masing-masing”.

[6] Timbul persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan “*dalam masa yang dihadkan.*” Kami merujuk kes **Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob** di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes mal no. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan, iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

[7] Isu ini juga telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Krisna Handajani lwn. Azian bt. Omar Kes No. 10000-017-0018-2011 JH 37 Bhg 2 (1435H) dan Hamidah Elias V. Sabariah Bee bt Abdul Karim & Seorang Lain [2015] JH 40 Bhg 1*. Dalam kes-kes tersebut telah diputuskan bahawa had masa penyerahan notis rayuan kepada Responden adalah dalam tempoh had masa bagi pemfailan notis rayuan, iaitu dalam tempoh 14 hari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara yang ditetapkan dalam subseksyen 139 (4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[8] Berdasarkan kedua-dua peruntukkan tersebut, Pemohon berhujah bahawa tarikh akhir untuk Responden menyerahkan Notis Rayuan kepada Pemohon adalah pada atau sebelum 4/7/2017, iaitu hari ke 14 dari tarikh keputusan

Mahkamah Tinggi Syariah. Pemohon menyatakan Responden hanya menyerahkan Notis Rayuan pada 20/11/2017. Kelewatan tersebut adalah selama 4 bulan 16 hari.

[9] Pemohon dalam Affidavit sokongan di perenggan 7 juga menyatakan bahawa hanya mengetahui berkenaan rayuan yang dibuat oleh Responden terhadap perintah MTS tersebut apabila menerima serahan Alasan Rayuan yang telah difailkan pada 10/10/2017 dan diserahkan kepada Pemohon 11/10/2017.

[10] Bagi isu ini pihak Responden memberikan beberapa alasan sebagaimana di dalam hujahan bertulisnya di perenggan no. 2 hingga 6. Responden menghujahkan bahawa hanya tidak mematuhi hal pentadbiran dan kealpaan tersebut harus diberi peluang terakhir kepada Responden kerana ia tidak langsung memprejudiskan Pemohon. Responden juga menghujahkan bahawa rayuan Responden adalah bermerit kerana YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta mahupun undang-undang

[11] Kami telah meneliti affidavit dan hujah kedua-dua pihak di dalam permohonan ini dan kami juga telah merujuk kepada autoriti kes-kes yang dikemukakan oleh Pemohon iaitu kes *Salimah binti Abdullah lwn MAIS Kes Mal No : 10000-043-0015-2016*, *Hamidah Elias V. Sabariah Bee bt Abdul Karim & Seorang Lain [2015] JH 40 Bhg 1*, *MAIS lwn H.Sarasvathy & JAIS Kes Mal No : 10000-077-0134-2017* di mana kami mendapati bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam penghakimannya telah menolak permohonan di dalam kes-kes berkenaan kerana tempoh kelewatan terlalu lama dan tiada sebarang sebab munasabah diberikan berkaitan dengan kelewatan.

[12] Sukacita kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[13] Responden juga kami dapati, tidak berbuat apa-apa tindakan untuk memulihkan ketidakpatuhan tersebut dengan segera sehingga kes ini didengar

dihadapan kami pada hari ini. Kami amat dukacita kerana Responden memandang remeh isu penyerahan notis rayuan ini dengan menyatakan ianya hanyalah hal pentadbiran dan tidak langsung memprejudiskan Pemohon. Responden dan Peguam Syariannya juga sepatutnya peka dengan kes-kes yang telah banyak diputuskan sebelum ini berhubung dengan isu kelewatan penyerahan notis rayuan ini.

[14] Kami berpuashati bahawa kegagalan menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Pemohon dalam tempoh had masa merupakan kecacatan kepada prosiding rayuan ini. Pada peringkat ini kecacatan tersebut tidak mampu untuk dibaik pulih melainkan pihak Responden memohon pelanjutan tempoh masa penyerahan notis rayuan kepada Pemohon. Malangnya, tiada permohonan sedemikian telah difailkan oleh Responden.

[15] Oleh yang demikian, ketidakpatuhan prosedur ini tidak dapat untuk dipertimbangkan oleh kami. Kami juga berpendapat, Pemohon berhak diberikan kos akibat daripada ketidakpatuhan Responden menyerahkan Notis Rayuan kepada Pemohon dalam tempoh masa yang telah ditetapkan di bawah seksyen 139 (8) ETMMSNS 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit-afidavit Permohonan dan setelah meneliti hujah kedua-dua belah pihak dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- (1) Permohonan Pemohon dibenarkan.
- (2) Notis Rayuan Perayu bagi kes no. 10000-043-0065-2017 adalah dibatalkan.
- (3) Responden diperintahkan membayar kos kepada Pemohon sebanyak RM 4,000.00

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MUKHYUDDIN b. IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
YA TUAN HJ SAARANI BIN ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NA'IM BIN HJ. MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor